

Program szkolenia

„Zamówienia publiczne a naruszenie dyscypliny finansów publicznych”

Dzień I

1. Krótka informacja - Czym jest dyscyplina finansów publicznych oraz organizacje i zasady powoływania organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
2. Zakres podmiotowy – kto podlega.
3. Zakres przedmiotowy - czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane z realizacją zamówień publicznych, w szczególności przy realizacji umów inwestycyjnych
 - a) Niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przykłady nieprawidłowości, orzecznictwo – wyniki kontroli
 - b) Niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części lub konkursu, jeżeli miało wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości.
 - c) Łączenie zamówień albo dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia publiczne skutkujące uniknięciem stosowania przepisów ustawy
Przykłady nieprawidłowości, orzecznictwo – wyniki kontroli
Ćwiczenia – szacowanie wartości zamówienia.
 - d) Niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

Dzień II

1. Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy:
 - a) który nie został wybrany w trybie lub procedurze, określonych w przepisach o zamówieniach publicznych,
 - b) z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki,



2. Zawarcie umowy ramowej:
 - a) bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,
 - b) z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia lub trybu zamówienia z wolnej ręki,
3. Przykłady nieprawidłowości, orzecznictwo – wyniki kontroli.
4. Rozstrzygnięcie konkursu bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
5. Zawarcie umowy na usługi społeczne i inne szczególne usługi bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
6. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z zawarciem umowy lub umowy ramowej – katalog czynów.
7. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z unieważnieniem postępowania – katalog czynów.
8. Przykłady nieprawidłowości, orzecznictwo – wyniki kontroli.
9. Pozostały katalog czynów skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
10. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz kontrola sądowa prawomocnych rozstrzygnięć kończących postępowanie w toku instancji.
11. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ich wymiar.
12. Zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów.
13. Przykłady nieprawidłowości w szczególności w zakresie umów inwestycyjnych (roboty budowlane, usługa nadzoru inwestorskiego, usługa projektowania).
14. **Panel dyskusyjny** – odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników szkolenia.
Podsumowanie szkolenia.

